

1502475-49.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2291246/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21022960 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2466/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2466/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502475-49.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502475-49.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2291246/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21022960 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2466/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2466/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2291246 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS HENRIQUE GALVANO DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou MATHEUS HENRIQUE GALVANO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo narrou a denúncia no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 8h45min, na Avenida Maurício de Medeiros, nº 844, Jardim Irene, nesta cidade, o acusado, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros 1133,25 g de "Cannabis Sativa L", acondicionados em 500 invólucros plásticos, 773,25 g de cocaína, na forma de crack, acondicionados em 100 invólucros plásticos e 2328 pedras e 446,44 g de cocaína, acondicionados em 500 invólucros plásticos e 100 eppendorfs e 49 frascos de cloreto de etila (lança perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 13/16.

O réu foi notificado (fls.100) e apresentou defesa prévia (fls.113/123). A denúncia foi recebida nesta data, seguindo-se a citação, com apresentação da resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente. Pela Representante do Ministério Público foi pleiteado a procedência do pedido da inicial acusatória, uma vez que restou evidenciada a prática delitiva pelo acusado. Pela defesa foi pleiteado, a absolvição por insuficiência de provas. E em caso de condenação, a aplicação da pena mínima, detração e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termo de ocorrência (fls.06/08), auto de apreensão e exibição (fls. 09/10), laudos de constatação prévia (fls 13/16) e laudo definitivo (fls. 71/73), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Leandro de Angelo Francisco, disse se recordar da data dos fatos, informando que estava em patrulhamento com motocicleta, em local que é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu estava com outra pessoa que vestia uma camiseta verde. Abordou o réu e a outra pessoa fugiu. Na bolsa em que o réu portava foi encontrado os entorpecentes. O réu disse que não poderia ser preso, pois tinha um filho recém nascido. Não foi encontrado dinheiro. As drogas eram maconha, cocaína e lança perfume. Tentaram localizar o outro indivíduo, mas não conseguiram.

No mesmo sentido foi o testemunho de Alexsandro Rodrigues de Jesus, também policial militar, que igualmente participou da ocorrência e disse que estava em patrulhamento em área conhecida como ponto de venda de droga quando avistaram dois indivíduos que fugiram. Conseguiu junto com seu parceiro deter o réu e com ele foi encontrada uma mochila com as drogas. Ele não admitiu o tráfico. Não foi encontrado dinheiro. As drogas eram: maconha, crack, lança perfume. Não conhecia o réu anteriormente.

O réu em seu interrogatório negou os fatos disse que é usuário de maconha e foi até a "biqueira" quando foi abordado por uma viatura sendo que os policiais eram um casal. Não foi encontrado nada em seu poder. Levaram para um beco e lá apareceram as testemunhas. Tinha um outro menino que os policiais bateram nele. Os policiais que o abordaram inicialmente apareceram com a mochila com as drogas.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssimos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais que não conhecia o réu até o momento dos fatos. Vale salientar que não se exige que sejam arroladas testemunhas fora dos quadros policiais para a legitimação da conduta, considerando a dificuldade em encontrar pessoas dispostas a colaborar com os órgãos da persecução penal, tendo em vista que é de conhecimento notório o perigo de retaliações pelos agentes que vivem à margem da lei a quem delata suas atividades. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050;

Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão, além de 500 dias multa.

Em segunda fase considero a reincidência do réu (fls. 25 - autos do processo nº 00083887820208260554), e fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou de diminuição. Anoto que é incabível o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência do réu.

Fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e em vista da reincidência.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direito, diante da reincidência.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE GALVANO DOS SANTOS pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Mantenho a custódia cautelar do réu, considerando que persistem os fundamentos autorizadores da medida, não tendo havido modificação no panorama dos fatos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Oportunamente, expeça-se o necessário para execução da sentença, e depois remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Santo André, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA